



PUTUSAN
Nomor 4979 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. ABDUL RAHIM, S.P, M.M, bertempat tinggal di Dusun VII, Kampung Lalang, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Herlina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 125, Lantai 3, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. H.S. SUHARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 378, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. M. ZAIN BASIR**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Leuser Blok G, Nomor 10, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. TRI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dusun XI, Komplek Setia Gading Permai Blok C, Nomor 2, Kelurahan Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sugeharto Imam Wibowo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



berkantor di Jalan Gaperta Ujung (Cempaka), Gang
H. Bachtiar, Nomor 5, Medan, Tanjung Gusta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli
2025;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau
Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah tanah dan kebun
seluas 10.000 m² (10 Ha) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8
Januari 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan
Camat Kualuh Hilir yang telah didaftarkan berdasarkan Surat
Keterangan Nomor: 593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir
terlampir Gambar Peta Tanah, seluas 10 Hektar dengan batas-batas
tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan : H. Purkun Batu Bara 1000 M;
Sebelah Timur berbatas dengan : Gogo Nenggolan 100 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Suarto 1000 M;
Sebelah Barat berbatas dengan : Pasar Bekoen 100 M;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1994
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan Camat Kualuh
Hilir yang telah didaftarkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor:
593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani
oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir terlampir

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



Gambar Peta Tanah, seluas 10 Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : H. Purkun Batu Bara 1000 M;
Sebelah Timur berbatas dengan : Gogo Nenggolan 100 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Suarto 1000 M;
Sebelah Barat berbatas dengan : Pasar Bekoen 100 M;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebidang tanah seluas 10 Hektar yang saat ini dikuasai fisik oleh Tergugat III berdasarkan Akta Perdamaian (akta *van dading*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 93/PDT.G/2021/PN Rap tanggal 21 Desember 2021;
6. Menyatakan Akta Perdamaian (akta *van dading*) antara Tergugat III dan Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 93/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 21 Desember 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Surat Ganti Rugi antara Tergugat III dengan Mazimi tanggal 20 Agustus 1992 terhadap tanah seluas/ukuran 117 x 1010 m yang terletak di Dusun Teluk Binjai, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : Gogo Nainggolan : 1010 meter;
Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara : 117 meter;
Timur berbatasan dengan : Suarto : 1010 meter;
Barat berbatasan dengan : Pasar : 117 meter;
adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah/kebun sawit seluas 10.000 m² (10 hektar) kepada Penggugat berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan Camat Kualuh Hilir sekarang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir;

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan ganti rugi baik secara materil maupun immateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut yaitu:

a. Kerugian materil yaitu sebagai berikut:

Menghukum Tergugat II untuk membayar hasil produksi buah kelapa sawit dikali lamanya Tergugat II melakukan pemanenan buah sawit sejak 2005 - 2024 ($\pm$ 19 tahun) sampai putusan *in kracht* yaitu dengan rincian sebagai berikut : 19 tahun x 12 bulan = 228 bulan x 5 Ha x 1.000 kg = 1.140.000 kg : 3 (tiga) = 380.000 kg x Rp1.000 yaitu berjumlah = Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

b. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil berupa kerugian tidak dapat diukur secara finansial karena adanya rasa kekecewaan akibat ketidakjujuran dan telah terjadi selama $\pm$ 19 tahun, pikiran tidak tenang dimana Para Tergugat yang juga keluarga tetapi diduga ikut melakukan rangkaian rekayasa perkara, sehingga bila dihitung dalam bentuk uang Penggugat mengajukan kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng;

11. Menyatakan surat-surat/alas hak atas tanah/penetapan dalam perkara *a quo* yang dimiliki oleh Para Tergugat dan/atau pihak ketiga serta turunannya yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

12. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak ketiga untuk menyerahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* dalam keadaan baik kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apa pun baik secara natura maupun melalui kantor pelelangan negara;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung dari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun adanya *verzet* dan *derden verzet* serta peninjauan kembali;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat samar dan kabur (*obscuur libel*);
- Tentang gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan Penggugat masih tergantung karena adanya Laporan Pidana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Rap., tanggal 23 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah tanah dan kebun seluas 100.000 m² (10 Ha) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan Camat Kualuh Hilir yang telah didaftarkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu sekarang Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara terlampir Gambar Peta Tanah, seluas 10 Hektar dengan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Purkun Batu Bara 1000 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Gogo Nenggolan 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Suarto 1000 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Pasar Bekoen 100 M;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan Camat Kualuh Hilir yang telah didaftarkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir terlampir Gambar Peta Tanah, seluas 10 Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Purkun Batu Bara 1000 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Gogo Nenggolan 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Suarto 1000 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Pasar Bekoen 100 M;

5. Menyatakan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) antara Tergugat III dan Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 93/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 21 Desember 2021 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Surat Ganti Rugi antara Tergugat III dengan Mazimi tanggal 20 Agustus 1992 terhadap tanah seluas/ukuran 117 x 1010 m yang terletak di Dusun Teluk Binjai, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Hilir, Kabupaten Labuhanbatu sekarang Labuhanbatu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Gogo Nainggolan : 1010 meter;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara : 117 meter;
- Timur berbatasan dengan : Suarto : 1010 meter;
- Barat berbatasan dengan : Pasar : 117 meter;

adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah/kebun sawit seluas 100.000 m² (10 hektar) kepada Penggugat berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani dan Camat Kualuh Hilir sekarang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/091/TB/UU/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai dan Camat Kualuh Hilir;
9. Menyatakan surat-surat/alas hak atas tanah/penetapan dalam perkara *a quo* yang dimiliki oleh Para Tergugat dan/atau pihak ketiga serta turunannya yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 301/PDT/2025/PT MDN tanggal 30 Juni 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 23 April 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta kurang pihak, dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2025;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 301/PDT/2025/PT MDN tanggal 30 Juni 2025;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 130/Pdt.G/2024/PN. Rap tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ternyata *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020) angka 1 (gugatan kurang pihak dalam perkara tanah), di dalam huruf "b" menentukan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama Penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* objek yang disengketakan adalah terhadap tanah yang belum bersertifikat yang jual beli/peralihannya dilakukan di bawah tangan, sehingga oleh karena Penggugat telah mengaku membeli (ganti rugi) dari Hamka Batu Bara dan Tergugat III juga mengaku dalam gugatan perdata Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Rap., telah membeli (ganti rugi) dari Mazimi, yang masing-masing diketahui oleh nama pejabat Kepala Desa yang sama yakni Sambas Asman Tanjung dan ternyata pihak-pihak tersebut selama persidangan tidak ditarik sebagai saksi, maka beralasan untuk menarik Hamka Batu Bara, Mazimi dan Sambas Asman Tanjung sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya



putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ABDUL RAHIM, S.P., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ABDUL RAHIM, S.P., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4979 K/Pdt/2025